



2022년 1분기 손실보상 기준 등에 관한 고시

[시행 2024. 7. 16.] [중소벤처기업부고시 제2024-49호, 2024. 7. 16., 일부개정.]

중소벤처기업부(소상공인손실보상과), 044-204-7294

I. 목적

이 고시는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다)에서 위임한 바에 따라, 2022년 1분기 소상공인 손실보상의 지급기준과 절차 및 그 밖의 세부 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

II. 보상 대상

- 손실보상의 대상자(이하 "대상자"라 한다)는 다음 모두에 해당하는 자로 한다.
 - 「중소기업기본법」 제2조제2항 및 같은 법 시행령 제8조제1항에 따른 소기업
 - 영 제4조의4 각호에 따른 방역조치(이하 "방역조치"라 한다) 중 어느 하나에 해당하는 조치를 받고 2022년 1월 1일부터 동년 3월 31일까지의 기간 동안 이행한 사업자(「부가가치세법」 제2조제3호에 따른 자를 말한다. 이하 같다)
 - 방역조치를 이행한 달의 매출액이 감소하여 경영상 심각한 손실이 발생한 사업자
- 대상자의 사업 개시일은 「부가가치세법」 제8조제7항에 따른 사업자등록증에 기재된 개업년월일로 본다.
- 폐업한 대상자는 폐업일 전날까지 방역조치를 이행한 것으로 본다. 이 경우 폐업일의 기준에 대해서는 「부가가치세법」 시행령 제7조에 따른다.

III. 보상금의 산정

- 손실보상금은 다음 항목을 모두 곱하여 월 단위로 산정(IV.에 따른 확인보상 신청 또는 이의신청으로 인하여 재산정하는 경우를 포함한다)한 금액으로 한다.
 - 2022년 1월 1일부터 동년 3월 31일까지의 기간 동안 대상자에게 발생한 월별 일평균 손실액
 - 2022년 1월 1일부터 동년 3월 31일까지의 기간 동안 대상자가 방역조치를 이행한 것으로 확인된 일수(日數)
 - 보정률

< 손실보상금 산정 방식 >

월별 일평균 손실액	×	월별 방역조치 이행일수	×	보정률
2019년 대비 2022년 동월의 월별 일평균 매출감소액 × (2019년 영업이익률+2019년 매출액 대비 인건비·임차료 비중)				

- 월별 일평균 손실액은 2019년 대비 2022년 동월의 월별 일평균 매출감소액에 2019년 영업이익률과 2019년 매출액 대비 인건비·임차료 비중의 합을 곱하여 산정한다.
 - 월별 일평균 매출감소액은 2019년 대비 2022년 동월의 인프라매출액 감소분을 해당 월의 일수로 나누어 산정한다.
 - "인프라매출액"이란 현금영수증 결제금액, 신용카드 결제금액, 전자세금계산서 발급액, 전자지급거래액, 전자계산서 발급액의 합계액을 말한다. 이 경우 사업 개시일이 속한 달의 다음 달인프라매출액을 활용하여 보상금을 산정하되, 중소벤처기업부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 사업 개시일이 속한 달의 인프라매출액을 활용할 수 있다.
 - "신고매출액"이란 「부가가치세법」 상 과세표준 또는 「소득세법」 제78조에 따른 사업장 현황신고상 업종별 수입금액의 합계액을 말한다.
 - 연도별 현금매출보정비율(인프라매출액 대비 신고매출액 비중)을 활용하여 인프라매출액에 포함되지 아니한 매출액을 보상금 산정 시 반영한다.
 - 폐업한 대상자의 월별 일평균 매출감소액은 해당자가 폐업일 전날까지 영업한 일수를 활용하여 산정한다. 이 경우 폐업일의 기준에 대해서는 「부가가치세법」 시행령 제7조에 따른다.
 - 인프라매출액이 없어 월별 일평균 매출감소액을 산정할 수 없는 경우에는 다.(1)부터 다.(4)까지의 자료를 활용하여 월별 일평균 매출감소액을 추정한다.
 - 월 인프라매출액이 30만원 이하이거나, 해당 연도 신고매출액의 2배를 초과하는 경우, 해당 월의 손실액은 (5)

에 따라 산정한다.

나. 영업이익률과 인건비·임차료 비중의 합(이하 "영업이익률 등"이라 한다)은 영 제4조의12제1항제1호에 따라 제공받는 과세자료 및 「소득세법」 시행령 제145조제3항에 따른 경비율 고시, 「통계법」 제17조 및 제18조에 따른 「서비스업조사」(승인통계 제101027호) 등을 활용하여 산정한다.

- (1) 사업 개시일이 2018년 12월 31일 이전인 사업자 : 과세기간이 2019년인 과세자료
- (2) 사업 개시일이 2019년 1월 1일부터 동년 12월 31일 이전인 사업자 : 과세기간이 2020년인 과세자료
- (3) 사업 개시일이 2020년 1월 1일부터 동년 12월 31일 이전인 사업자 : 과세기간이 2021년인 과세자료
- (4) 사업 개시일이 2021년 1월 1일부터 2022년 3월 31일 이전인 사업자이거나 종합소득세·법인세 과세자료가 없는 사업자 : 「2019년 귀속 경비율 고시」(국세청고시 제2020-9호, 2020. 3. 31. 시행) 및 2019년 기준 「서비스업조사」
- (5) 위 (2), (3)에 따라 과세기간이 2020년 또는 2021년인 과세자료를 활용하는 경우로서 다.(4)에 따른 2020년 또는 2021년 영업이익률 등의 지역·시설별 평균이 2019년 평균보다 작은 경우에는 그 차이만큼을 과세자료로 산정한 영업이익률 등에 가산한다.
- (6) 위 (4)에 따라 「2019년 귀속 경비율 고시」를 활용하여 산정한 영업이익률은 해당 지역·시설별 영업이익률 평균의 3배를 초과하지 못한다.

다. 그 밖에 손실보상금 산정을 위해 필요한 자료가 없는 경우에는 다음과 같은 자료를 활용한다.

- (1) 인프라매출액의 지역·시설별 평균
 - (2) 월별 일평균 매출감소액의 지역·시설별 평균
 - (3) 신고매출액의 지역·시설별 평균
 - (4) 영업이익률 등의 지역·시설별 평균
 - (5) 「중소기업기본법」에 따른 중소기업 여부를 판단하기 위한 연평균 매출액 등 중소벤처기업부장관이 별도로 정하는 통계자료
3. 월별 방역조치 이행일수는 사업 개시일 이후부터 기산하여 영 제4조의12제2항에 따라 제공받는 정보를 통해 확인한 일수로 한다.
4. 보정률은 100%로 한다.
5. 산정된 손실보상금이 1억원을 초과하는 경우에는 1억원을 지급하고, 100만원 미만인 경우에는 100만원을 지급한다.
6. 대상자가 IV.에 따른 확인보상 신청 또는 이의신청을 한 경우에는 그 이전에 산정한 금액과 관계없이 대상자에게 지급하는 금액을 해당 신청 또는 이의신청에 의해 재산정한 금액으로 한다.
7. 2.다.(1)부터 2.다.(4)까지의 자료를 활용하더라도 월별 일평균 매출감소액을 추정할 수 없는 등 보상금 산정이 현저히 곤란하다고 중소벤처기업부장관이 인정하는 사업자는 II.1.에 해당하지 아니하는 자로 본다.

IV. 지급 절차

1. 신속보상

가. 대상자가 영 제4조의6에 따른 신속지급의 대상자에 해당하는 경우에는 신속보상을 신청할 수 있다.

나. 신속보상을 신청하려는 대상자는 누리집(소상공인손실보상.kr)에 접속하여 전자문서로 된 신청서를 제출하거나, 사업장 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 시행규칙 별지 제1호서식의 손실보상신청서를 제출하여야 한다.

2. 확인보상

신속보상 결과에 동의하지 아니하는 대상자는 중소벤처기업부장관이 별도로 정하는 서류를 첨부하여 손실보상금의 재산정(再算定)을 신청할 수 있다. 이 경우 재산정의 신청 방법에 대해서는 1.나.를 준용하되, 사업장 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출하는 신청서는 이 고시 별지 제1호서식의 확인보상신청서로 한다.

3. 확인요청

대상자가 영 제4조의6에 따른 신속지급의 대상자에 해당하지 아니하는 경우에는 확인요청을 신청할 수 있다. 이 경우 확인요청의 신청 방법에 대해서는 1.나.를 준용한다.

4. 이의신청

가. 다음 중 어느 하나에 해당하는 자는 법 제12조의3제1항에 따른 이의신청을 할 수 있다.

- (1) 대상자가 아님을 통지받은 자
- (2) 2.에 따른 확인보상 결과 재산정된 손실보상금에 동의하지 아니하는 대상자
- (3) V.1.에 따라 감액되거나 지급되지 아니한 손실보상금에 동의하지 아니하는 대상자
- (4) 영 제4조의7제3항에 따른 환수 통지를 받은 자

나. 이의신청을 하려는 자는 중소벤처기업부장관이 별도로 정하는 서류를 첨부하여 손실보상금의 재산정을 신청할 수 있다. 이 경우 신청 방법에 대해서는 1.나.를 준용하되, 사업장 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장에 게 제출하는 신청서는 이 고시 별지 제2호서식의 이의신청서로 한다.

V. 보상금의 정산·환수 등

1. 대상자가 영 제4조의7제1항제1호에 해당하는 자일 경우에는 중소벤처기업부장관이 별도로 정하는 바에 따라 Ⅲ.에 따른 손실보상금을 감액하거나 지급하지 아니한다.
2. Ⅲ.에 따른 손실보상금을 이미 지급받은 대상자가 영 제4조의7제1항 각호에 해당하는 자로 판단되는 경우에는 이미 지급한 손실보상금의 전부 또는 일부를 중소벤처기업부장관이 별도로 정하는 바에 따라 환수한다.
3. 대상자가 2021년 3분기 손실보상금을 지급받은 자로서 영 제4조의7제1항 각호에 해당하는 자일 경우에는 영 제4조의7제2항에 따라 심의위원회의 심의를 거쳐 중소벤처기업부장관이 환수하기로 결정한 금액을 Ⅲ.에 따른 손실보상금과 상계(相計)할 수 있다.
4. 대상자가 2021년 4분기 및 2022년 1분기 손실보상금 일정 금액을 먼저 지급받은 자일 경우에는 해당 금액을 Ⅲ.에 따른 손실보상금과 상계할 수 있다.
5. 3.에 따른 상계는 4.에 따른 상계에 우선한다.
6. 대상자가 영 제4조의7제1항에 따른 손실보상금 환수처분을 받은 경우 통지일로부터 30일 이내에 환수금을 납부해야 한다. 다만, 영 제4조의7제1항제3호에 따라 착오 등의 사유로 손실보상금을 잘못 지급받은 경우 환수처분 통지일로부터 90일 이내에 환수금을 납부해야 한다.
7. 영 제4조의7제1항제3호에 따른 대상자가 환수금을 분할납부 하려는 경우 별지 제3호서식의 환수금 분할납부 신청서를 중소벤처기업부장관에게 제출해야 한다. 이 경우 중소벤처기업부장관은 환수금을 분할납부하도록 결정할 수 있으며, 신청일 10일로부터 이내에 분할납부 승인여부를 통지해야 한다.
8. 중소벤처기업부장관은 영 제4조의7제1항제3호에 따른 대상자가 다음 항목의 어느 하나에 해당하는 사유로 환수금을 납부기한 또는 독촉장에서 정하는 기한(이하 "납부기한등"이라 한다)까지 납부할 수 없다고 인정되는 경우 최대 2년까지 납부기한등을 연장할 수 있다. 납부기한등을 연장 받은 대상자는 중소벤처기업부장관이 정하는 바에 따라 분할납부를 신청할 수 있다.
- 가. 대상자가 재난 또는 도난으로 재산에 심한 손실을 입은 경우
- 나. 대상자가 경영하는 사업에 현저한 손실이 발생하거나 부도 또는 도산의 우려가 있는 경우
- 다. 대상자 또는 그 동거가족이 질병이나 중상해로 6개월 이상의 치료가 필요한 경우 또는 사망하여 상중(喪中)인 경우
- 라. 그 밖에 대상자가 환수금을 납부기한등까지 납부하기 어렵다고 중소벤처기업부장관이 인정하는 경우
9. 7. 또는 8.에도 불구하고, 영 제4조의7제1항제3호에 따른 대상자의 최종 분할납부기한은 6.에 따른 통지일로부터 5년을 초과할 수 없다.
10. 중소벤처기업부장관은 영 제4조의7제1항에 따른 대상자가 납부기한등까지 환수금을 완납하지 아니하면 기한을 정하여 독촉하고, 그 기한까지 납부하지 아니하면 국세채납 처분의 예에 따라 징수할 수 있다.
11. 그 밖에 환수 절차 등에 필요한 사항은 중소벤처기업부장관이 손실보상 심의위원회의 심의를 거쳐 정한다.

VI. 보칙

1. 영 제12조제4항제2호에서 "중소벤처기업부장관이 손실보상에 전문성이 있다고 인정하여 고시하는 기관"이란 법 제17조에 따른 소상공인시장진흥공단을 말한다.
2. 중소벤처기업부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조제1항에 따라 ~~2024년 0월 00일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 0월 00일을 말한다)~~ 2024년 7월 16일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 7월 15일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2022-43호, 2022. 6. 24.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.